

1503112-62.2019.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/09/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MURYLLO RICARDO FAVERON

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

MURYLLO RICARDO FAVERON, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 17h00min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1503112-62.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503112-62.2019.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MURYLLO RICARDO FAVERON

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

MURYLLO RICARDO FAVERON, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 17h00min, na Rua Teotônio Vilela, 1, Santa Maria, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para comercialização e consumo de terceiros, (i) 1g da substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), acondicionada em 01 (um) invólucro plástico, (ii) 7,8g da substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 11 (onze) microtubos do tipo eppendorf e (iii) 2,8g da substância entorpecente denominada cocaína na forma petrificada (crack), dividida e

acondicionada em 22 (vinte e dois) invólucros de papel alumínio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, fotografias de fls. 17/19 e laudo de constatação preliminar de fls. 21/23).

Denúncia recebida em 08 de janeiro de 2020 (fls. 54).

Réu citado (fls. 80). Resposta apresentada (fls. 84/89).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público e a Defesa pleitearam a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão às partes. A acusação não procede.

Os policiais ouvidos não se lembraram dos fatos narrados na denúncia. Também não se recordaram do acusado.

Quando indagado em sede policial, o réu permaneceu em silêncio. Em juízo, também preferiu não se manifestar.

Encerrada a instrução, o conjunto probatório é precário quanto à autoria e prática do ilícito.

Trata-se de apreensão de entorpecentes cuja quantidade não é de vulto e que reclamaria da prova acusatória comprovação segura da posse e da mercancia ilícita, o que não ocorreu. A prova se limitou à apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia e aos depoimentos dos policiais, que nada recordaram sobre os fatos.

Em que pese os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, não se comprovou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o delito imputado ao réu. Portanto, não sendo possível condenação por presunção ou com lastro apenas na prova indiciária, sob pena de nulidade (art. 155 do Código de Processo Penal), de rigor o desfecho absolutório.

Nesse sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egydio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é

a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER MURYLLO RICARDO FAVERON, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação das partes, que saíram cientes. Homologada a desistência recursal.

Após o trânsito em julgado da presente sentença, remetam-se os autos ao arquivo.

P. R. I. C.

Osasco, 05 de setembro de 2022.